niên lái xe áp sát xe chị Huyền và nghe thấy tiếng hô "cướp" liền quay xe lại. Thấy có người đến gần, Hùng giật mạnh tay ra khỏi tay chị Huyền rồi dùng chân đạp vào chân chị Huyền khiến chị không làm chủ được tay lái và ngã xuống đường. Sau đó, Hành tăng tốc bỏ chạy.

Anh Minh đã cùng chị Lê Thanh Huyền đến trụ sở công an tỉnh A trình báo sự việc vừa xảy ra và mô tả đặc điểm của hai tên đã giật sợi dây chuyền. Tại cơ quan công an, chị Huyền khai sợi dây chuyền bị mất chị vừa mua ở tiệm vàng Kim Quy đường Trần Hưng Đạo, huyện B với giá 1.750.000đ và trình hoá đơn bán hàng của tiệm vàng Kim Quy. Hai ngày sau, công an huyện B đã bắt được Bùi Văn Hành và Trần Hùng.

Ngày 24/12/2004, cơ quan điều tra công an tỉnh A ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hùng và Bùi Văn Hành, đồng thời ra lệnh tạm giam Hùng và Hành.

Tại cơ quan điều tra công an tỉnh A, Bùi Văn Hành và Trần Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Hành và Hùng đều chưa từng có tiền án, tiền sự.

Gia đình hai bị cáo Hùng và Hành cùng mời luật sư Nguyễn Văn Khang thuộc Văn phòng luật sư số 4 đoàn luật sư tỉnh A bào chữa.

Ngày 12/3/2005, cơ quan điều tra công an tỉnh A ra bản kết luận điều tra đề nghị VKSND tỉnh A truy tố Bùi Văn Hành và Trần Hùng về tội "cướp tài sản" theo Điều 133 BLHS.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho Trần Hùng và Bùi Văn Hành, anh (chị) cần trao đổi những vấn đề gì khi tiếp xúc với Hùng và Hành?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND tỉnh A, khi nghiên cứu hồ sơ, luật sư phát hiện có một biên bản hỏi cung bị can Bùi Văn Hành tại cơ quan điều tra không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Hành. Trong đó, Hành khai "Tôi không giật sợi dây chuyền của chị Huyền, anh Hùng đã giật được nó".

Trong biên bản hỏi cung Trần Hùng khai: Chị Huyền giữ tay tôi rất chặt, tôi chỉ giằng tay ra để bỏ chạy, chiếc dây chuyền bị đứt và văng vào người tôi lúc nào tôi cũng không biết.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) sẽ trao đổi và kiến nghị vấn đề gì với VKSND tỉnh A để bảo vệ quyền lợi của Hành, Hùng?

Tình tiết bổ sung

Ngày 22/6/2005, VKSND tỉnh A ra cáo trạng truy tố Bùi Văn Hành và Trần Hùng về tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 133 BLHS.

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định truy tố của VKSND tỉnh A?

Câu hỏi 4 (1 điểm): Hãy xác định hướng bào chữa cho Trần Hùng và Bùi Văn Hành.

Tình tiết bổ sung

Ngày 8/8/2005, TAND tỉnh A ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thành phần Hội đồng xét xử gồm có thẩm phán Phan Văn Gia, hội thẩm Nguyễn Thanh Nga (cán bộ phòng pháp chế Ngân hàng công thương tỉnh A), hội thẩm Trần Văn Công (cán bộ phòng kế hoạch Công ty xây dựng số 5).

Câu hỏi 5 (1 điểm):Với tư cách là luật sư bào chữa cho hai bị cáo Hùng và Hành, anh (chị) cần đề nghị vấn đề gì với TAND tỉnh A về quyết định đưa vụ án ra xét xử? Tại sao?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/08/2005, TAND tỉnh A mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Trần Hùng và Bùi Văn Hành.

Anh Nguyễn Văn Minh bận đi làm ăn xa không về kịp nên vắng mặt. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị Lê Thanh Huyền đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà.

Câu hỏi 7(1 điểm) : Theo anh (chị) Hội đồng xét xử có hoãn phiên toà không? Luật sư cần chuẩn bị nội dung gì để phát biểu khi được Hội đồng xét xử hỏi về vấn đề này?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, sau khi nghe phổ biến về quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, chị Lê Thanh Huyền đã đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi luật sư bào chữa cho các bị cáo Hành và Hùng với lý do luật sư Khang có quan hệ thân thích với một vị Hội thẩm trong Hội đồng xét xử.